

قانون صندوق المعونة الوطنية رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٦
المنشور على الصفحة ١٨٣٨ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٣٤٢٥ بتاريخ ١٠/١٠/١٩٨٦

المادة ١

يسمى هذا القانون (قانون صندوق المعونة الوطنية لسنة ١٩٨٦) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة	:	وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير	:	وزير التنمية الاجتماعية .
الصندوق	:	صندوق المعونة الوطنية المؤسس بمقتضى هذا القانون .
المجلس	:	مجلس ادارة الصندوق .
المدير	:	مدير عام الصندوق .

المادة ٣

- أ . يؤسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى (صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع اوجه وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال القانونية بما في ذلك ابرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطة به بمقتضى هذا القانون وان يقاضي امام المحاكم وان ينيب عنه الغائب العام او اي محام يوكله لهذه الغاية .
- ب. يرتبط الصندوق بالوزير ويكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع اخرى في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة ٤

- أ . يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي :
١. الوزير رئيساً

٢. مدير عام الصندوق عضواً ونائباً للرئيس
٣. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضواً
٤. ممثل عن وزارة الصحة عضواً
٥. ممثل عن دائرة الموازنة العامة عضواً
٦. ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضواً
٧. ممثل عن مؤسسة التدريب المهني عضواً
٨. ممثل عن مؤسسة نور الحسين عضواً
٩. ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي عضواً
١٠. ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً
١١. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
- ب. يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (٣-١٠) من الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس اي من تلك الجهات حسب مقتضى الحال .

المادة ٥

- أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه .
- ب. يعين الوزير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يكون مسؤولاً عن اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به .

المادة ٦

- تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية :
- أ . المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة .
 - ب. الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به .
 - ج. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق ووارداته من استثمارها .
 - د. التبرعات والهبات والوصايا التي تقدمها اي جهة رسمية او اهلية داخل المملكة بموافقة المجلس .
 - هـ. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة ٧

يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقاً لاحكام هذا القانون :

- أ . حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة او الطارئة لهم او لها .
- ب. العمل على توفير فرص العمل او الانتاج للفرد او الاسرة او زيادتها وذلك من خلال التاهيل المهني او الجسماني .
- ج. التوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات تامين صحي لغير المقتدرين من المنتفعين من خدمات الصندوق وفقاً لاحكام والشروط المنصوص عليها في نظام التامين الصحي المدني المعمول به .
- د. توفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق لدى المؤسسات والجهات المختصة بذلك .
- هـ. اجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالصندوق وواجه نشاطه .

المادة ٨

- تتأط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية :
- أ . وضع السياسة العامة للصندوق .
 - ب. متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها .
 - ج. اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق وتنميتها .
 - د. اقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق .
 - هـ. اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق .
 - و. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق .
 - ز. اصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة للمعونة من الصندوق وشروط استحقاقها لها ومقدار او نوع المعونة المستحقة لكل من تلك الفئات .
 - ح. اقرار التقرير السنوي للصندوق ورفعها الى مجلس الوزراء .
 - ط. اقرار الدراسات والبحوث المتعلقة باهداف الصندوق .
 - ي. اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض مع احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او تخالفها .

المادة ٩

- يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة ١٠

- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :
- أ . تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس .
 - ب. الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين في الصندوق .
 - ج. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس .

- د. اعداد مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للسنة المنتهية وعرضها على المجلس .
- هـ. اية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بموجب الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .

المادة ١١

تتولى اجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق وللوزير ان ينتدب من يراه مناسباً من موظفي الوزارة لذلك الغرض .

المادة ١٢

- أ . تعتبر اموال الصندوق من الاموال العامة وتطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال العامة المعمول به وتحقيقاً لاغراض هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري فيما يتعلق بالاستحقاقات الثابتة كما يمارس المجلس صلاحيات لجنة تحصيل الاموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون .
- ب. تعفى معاملات ودعاوى واملاك الصندوق وامواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها .
- ج. يخضع الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة ١٣

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٤

يلغى اي قانون او تشريع آخر تتعارض احكامه مع هذا القانون .

المادة ١٥

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

١ / ٩ / ١٩٨٦